清城源潭“11·17”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025 年 3 月

目录

一、基本情况.....1

（一）涉事企业情况.....1

（二）事故车辆情况.....2

（三）涉事人员情况.....2

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....3

（一）事故现场道路情况.....3

（二）事故车辆检验鉴定情况.....3

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....4

（一）事故发生经过.....4

（二）事故应急处置.....4

（三）善后处理情况.....5

四、事故原因分析及性质.....5

（一）事故原因.....5

（二）事故性质.....6

五、事故处理建议.....6

清城源潭“11·17”一般道路交通事故调查报告

2024年11月17日14时31分许，朱*杰驾驶粤R61806号重型半挂牵引车牵引粤RS508挂号重型特殊结构半挂车行驶至清城区源潭镇中石油昆仑燃气公司路段时，与梁二妹驾驶的清远110613号二轮电动车发生碰撞，造成梁二妹死亡、车辆损坏的交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于2025年2月27日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会源潭镇人民政府等有关单位组成清城源潭“11·17”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

粤R61806号重型半挂牵引车牵引粤RS508挂号重型特殊结构半挂车所有人:清远市强大物流服务有限公司;社

会信用代码：91441802MA55U1QF50；法定代表人：温国辉；类型：有限责任公司（责任人投资或控股）注册资本：壹佰万元人民币；经营范围：仓储业（不含危险化学品仓储）；普通货物道路运输；建筑材料销售；成立日期：2021年1月11日；地址：广东省清远市清城区源潭镇新三路左五巷23号之十四。登记机关：清远市清城区市场监督管理局，日期：2023年5月16日。

（二）事故车辆情况

1.粤R61806号重型半挂牵引车品牌：汕德卡；车架号：LZZ7CLWC7MC404507；发动机号：210417074357；商业保单号：PDAA202444180000089257；有效期：2025年8月5日止；强制保险单号：PDZA202444180000109207；有效期：2025年7月12日止；保险公司：中国人民财产保险股份有限公司清远分公司。道路运输证：粤 交运管 字441800042002号；有效期：2025年9月16日；发证机关：清远市清城区交通运输局，日期：2024年6月7日。

2.清远110613号所有人：梁*妹；型号：TDT0032Z；车架号：261421911600316。

（三）涉事人员情况

1.粤R61806号重型半挂牵引车驾驶人朱*杰，男，36岁，住址：广东省清远市清新区三坑镇矮车村委会樟木村34号；驾驶证号：44182719880******2；准驾：A1A2。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

2.清远110613号电动自行车驾驶人梁*妹，女，61岁，身份证号：44012719630******7；住址：广东省清远市清城区源潭镇金星管理区大佛坳村11号。发证机关：清远市公安局交通警察支队，发证日期：2020年4月11日。经公安交警现场取样检测其无酒驾行为。其本人已在事故中死亡。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事故现场道路情况

事故现场位于240国道下行2459KM（清远市清城区源潭镇中石油昆仑燃气有限公司路段），道路呈南北走向，有标志标线控制，双向四车道，水泥路面完好，晴天。

（二）事故车辆检验鉴定情况

事故发生后，市公安清城分局交警大队委托暨南大学司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术性能和行驶速度进行检验鉴定意见为：

1.粤R61806号重型半挂牵引车牵引（粤RS508挂号）的制动系：检见车辆第六轴左侧轮无制动作用，不符合技术要求；灯光设备：牵引车左前雾灯无法亮启，牵引车后灯组仅左制动灯和右转向/危险警告信号灯灯光作用正常、其余灯光均无发亮启，不符合技术要求。半挂车后位灯无法亮启，倒车灯和转向/危险警告信号灯同时亮启、作用异常，不符合技术要求；转向系：符合技术要求；行驶系：车辆左四轮、右五轮均缺少一枚紧固螺母，第二、第三、五轴轮同轴轮胎花纹不一致，第四轴左内轮、第五轴两轮和第六轴左内轮的胎冠有明

显缺损，第四轴左内轮、第五轴两轮轮胎花纹超过磨耗标志，不符合技术要求。事发时的行驶速度：65km/h-66km/h。

2.清远110613号电动自行车制动系：事故致前、后轮制动管路断损，前轮毂变形，制动性能无法测试；灯光设备：事故致前缺损无法启动车辆测试；转向系：事故致车辆车把、转向柱、减震器变形，前轮松脱，转向性能无法测试；行驶系：事故致车辆严重受损，前轮松脱，后轮卡滞，行驶性能无法测试。事发时的行驶速度：13km/h-15km/h。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2024年11月17日14时31分，朱*杰驾驶粤R61806号重型半挂牵引车牵引粤RS508挂号重型特殊结构半挂车沿240国道由南往北方向行驶，行驶至240国道2459KM（清远市清城区源潭镇中石油昆仑燃气有限公司路段）时，与从道路右侧横过机动车道由梁二妹驾驶的清远110613号电动自行车发生碰撞，造成梁*妹死亡及车辆损坏。

（二）事故应急处置

2024年11月17日14时37分，清城区交警大队源潭中队接警，14时58分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，15时27分事故现场处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送通畅，接报及时，响应迅速，未发生次生事故，应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，朱*杰赔偿死者家属丧葬费6.5万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202400007 33号:

1.朱*杰驾驶驾驶机件技术标准的机动车未确保安全行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术要求等具有安全隐患的机动车。”及《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是导致此事故的一方面过错。

2.梁*妹驾驶非机动车借道通行时未按规定让行，且横过机动车道未下车推行确认安全通行，违反《中华人民共和国道路交通安全条例》第二十八第一款条关于“驾驶车辆驶入、驶出道路或者借道通行，未让在道路内正常行驶的车辆或者行人优先通行。”及《广东省道路交通安全法实施条例》第

七十条第一款关于“驾驶自行车、电动自行车、三轮车在道路上横过机动车道，应当下车推行，有人行横道或者行人过街设施的，应当从人行横道或者行人过街设施通过；在没有行人过街设施或者不便使用行人过街设施的，在确认安全后直行通过。”之规定，是导致此事故发生的另一方主要过错。

3.朱*杰承担此事故的同等责任，梁*妹承担此事故的同等责任。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定：粤R61806号重型半挂牵引车驾驶人对事故负有同等责任。该起事故未达到（粤安监〔2017〕155号）通知规定的要求，属一般道路交通责任事故。

五、事故处理建议

根据广东省安全生产监督管理局、公安厅、交通运输厅、教育厅印发《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的通知（粤安监〔2017〕155号）第五条[1]规定，粤R61806号重型半挂牵引车不存在规定情形，不符合由同级安全生产监督管理部门牵头组成调查组开展调查的必要条件。

[1].《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第五条(一)经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规定时速50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

（一）根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条[2]规定，该起事故由公安机关交通管理部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定调查处理。

（二）粤R61806号重型半挂牵引车驾驶人朱*杰承担该起事故同等责任，未达到《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）中有关道路运输车辆应承担同等及以上责任的开展调查必要条件，建议解散就此案已成立的事故调查组。

[2].《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条经营性道路运输车辆造成1至2人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认不存在本工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，经负责事故调查的人民政府授权、委托，同级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。
非生产经营性道路交通事故，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。